憲法主題整理：監察院

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：監察院職權、監察委員同意權、審計長、糾正案、彈劾案、彈劾程序、國家人權委員會
> 題數：7 題

壹、監察委員同意權

一、立法院消極不行使同意權（114年第16題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，立法院若長期、消極不行使監察委員人事同意權，下列敘述何者正確？

(A) 此乃政治問題，非司法院大法官審查範圍
(B) 立法院於何時行使人事同意權，純屬國會自治事項，並不違憲
(C) 應許總統行使緊急處分權，先行任命監察委員，以免影響憲政體制之正常運行
(D) 如致監察院無從行使職權、發揮功能，憲政制度之完整遭受破壞，即為憲法所不許

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	立法院消極不行使同意權，致憲政機關無法運作，**非單純政治問題**，大法官得予審查（釋字第632號）。
(B)	✗ 錯誤	人事同意權之行使雖屬國會職權，但**不得以消極不行使之方式破壞憲政制度**，故非純屬國會自治事項。
(C)	✗ 錯誤	緊急處分權係針對**緊急危難**而設，不得用以繞過立法院同意權，逕行任命監察委員。

(D)	☑ 正確（本題答案）	釋字第632號指出，立法院消極不行使同意權，致監察院**無從行使職權、發揮功能**，憲政制度之完整遭受破壞，**為憲法所不許**。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 釋字第632號：
>
> - 立法院**不得消極不行使**監察委員人事同意權
> - 致監察院無法運作 → **違憲**
> - 非純粹政治問題，大法官得以審查
> - 總統亦負有**適時提名**之義務

二、監察委員同意權（112年第19題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，立法院以總統提名之監察委員人選不適任為由，拒絕行使同意權時，下列敘述何者正確？

(A) 因係總統提名行為違憲，應重新提名
(B) 立法院遲不行使同意權，若造成憲政機關無法運作，其不行使同意權之行為違憲
(C) 對於立法院遲不行使同意權之行為，係屬議事自律事項，司法院不得介入
(D) 因涉及總統與立法院互動過程中所引發的爭議，均屬政治問題，憲法法庭得不受理

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✖ 錯誤	立法院拒絕同意，不代表總統提名行為違憲。反之，立法院有權行使同意或不同意之權限。但**長期不行使**同意權才是問題所在。
		釋字第632號確認，立法院遲不行使同意權，致憲政機關**無法**

(B)	☑ 正確（本題答案）	**運作**，不行使同意權之行為**構成違憲**。
(C)	❌ 錯誤	此非單純議事自律事項，涉及**憲政秩序之維護**，司法院得介入審查。
(D)	❌ 錯誤	非均屬政治問題。涉及**憲政制度完整性**之維護，憲法法庭應予受理。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 立法院對提名人選「不同意」→ 合憲（實質審查權）
> - 立法院「遲不行使」同意權→ 致機關無法運作 → **違憲**
> - 區分：行使同意權（含不同意）≠ 不行使同意權

貳、監察院之職權

一、監察院職權範圍（113年第15題）

依憲法、司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列何者非屬監察院之職權？

(A) 向行政院及其各部會調閱其所發布之命令及各種有關文件
(B) 為行使職權，按行政院及其各部會之工作，分設若干委員會
(C) 彈劾、糾舉及審計權為憲法明定之職權
(D) 對於所有中央民選公職人員提出彈劾案

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	監察院有權向行政院及其各部會**調閱**其發布之命令及有關文件（憲法§95）。

(B)	☑ 正確	監察院為行使職權，按行政院及其各部會之工作，**分設若干委員會**（憲法§96）。
(C)	☑ 正確	**彈劾、糾舉及審計**為憲法明定之監察院職權。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	監察院之彈劾權**不及於民選公職人員**中的**總統、副總統**（由立法院行使彈劾權），亦不及於**立法委員**（享有言論免責權）。故非「所有」中央民選公職人員均得為彈劾對象。

[!NOTE]
重點整理
監察院彈劾權之對象限制：

- **得彈劾**：一般公務員、法官、考試委員、監察委員等
- **不得彈劾**：
    - 總統、副總統（由**立法院**行使彈劾權）
    - 立法委員（享言論免責及不逮捕特權，且非監察院彈劾對象）

二、監察委員糾正案（110年第15題）

監察委員提出糾正案之目的為何？

(A) 懲戒失職公務員
(B) 追究首長法律責任
(C) 督促司法機關依法審判
(D) 促請行政部門改善工作

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
		懲戒失職公務員係**彈劾案**之目

(A)	❌ 錯誤	的，非糾正案。
(B)	❌ 錯誤	追究首長法律責任亦非糾正案之目的。糾正案係對**行政機關**之施政提出改善建議，非追究個人責任。
(C)	❌ 錯誤	監察院不得**督促司法機關**依法審判，此涉及司法獨立，糾正案亦不針對司法機關。
(D)	☑ 正確（本題答案）	糾正案之目的在於**促請行政部門改善工作**（憲法§97），針對行政院及其所屬機關之施政缺失提出改善意見。

[!NOTE]
重點整理
監察院三大權力之區別：

1. **彈劾**：對**個人**（公務員）→ 移送懲戒法院
2. **糾舉**：對**個人**（公務員）→ 先行停職或為其他急速處分
3. **糾正**：對**機關**（行政機關）→ 促請改善施政缺失

- 糾正案**不得對司法機關行使**（權力分立）

三、監察院彈劾程序（108年第15題）

依憲法增修條文之規定，監察院對於中央、地方公務人員之彈劾案，須經如何程序始得提出？

(A) 監察委員2人以上之提議，全體委員三分之一以上之審查及決定
(B) 監察委員3人以上之提議，9人以上之審查及決定
(C) 監察委員2人以上之提議，9人以上之審查及決定
(D) 監察委員3人以上之提議，全體委員三分之一以上之審查及決定

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	提議人數2人以上正確，但審查及決定應為**9人以上**，非「全體委員三分之一以上」。
(B)	❌ 錯誤	提議人數應為**2人以上**，非3人以上。9人以上之審查及決定則正確。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依增修條文§7第3項，監察院彈劾案須經監察委員**2人以上之提議**，**9人以上之審查及決定**，始得提出。
(D)	❌ 錯誤	提議人數與審查人數均有誤。應為2人以上提議、9人以上審查，非3人提議、全體1/3審查。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 監察院彈劾程序（增修條文§7 III）：
>
> - **提議**：監察委員**2人以上**
> - **審查及決定**：**9人以上**
> - 彈劾對象：除總統、副總統以外之公務員
> - 經審查成立後移送**懲戒法院**審理

四、監察院國家人權委員會（109年第15題）

關於監察院之敘述，下列何者正確？

(A) 監察院院長由監察委員互選之
(B) 監察院依法設置監察院國家人權委員會
(C) 監察院對於總統的違法失職行為，可向司法院大法官提出彈劾案
(D) 監察委員現有總額三分之一以上，得向大法官聲請釋憲

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	監察院院長非由監察委員**互選**。依增修條文§7第2項，監察院院長由**總統提名，經立法院同意任命**。
(B)	☑ 正確（本題答案）	監察院依**監察院國家人權委員會組織法**，設置**國家人權委員會**，職司人權保障、促進及教育等事務。
(C)	❌ 錯誤	監察院**不得對總統**提出彈劾案。對總統之彈劾由**立法院**行使（增修條文§4第7項），並由憲法法庭審理。
(D)	❌ 錯誤	監察委員不得以「現有總額三分之一以上」名義聲請釋憲。得以**法定人數**聲請釋憲者為**立法委員**現有總額**四分之一以上**。監察院係以**機關**名義聲請釋憲。

[!NOTE]
重點整理
監察院組織與職權要點：

- **院長產生**：總統提名、立法院同意（非互選）
- **國家人權委員會**：依法設置於監察院
- **彈劾總統**：由**立法院**行使，非監察院
- **聲請釋憲**：監察院以**機關**名義，非委員中數聲請

參、審計

一、審計長（114年第18題）

關於審計長之敘述，下列何者正確？

(A) 審計長由監察院院長提名，經立法院同意任命之
(B) 審計長由總統提名，經監察院同意後任命之
(C) 審計長完成決算審核後，至遲應於3個月內向立法院提出審核報告
(D) 依職務性質，審計長不隨執政黨更迭而進退

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	審計長由**總統提名**，經**立法院同意**任命（增修條文§7第2項），非由監察院院長提名。
(B)	❌ 錯誤	審計長之同意機關為**立法院**，非監察院。
(C)	❌ 錯誤	憲法§105規定，審計長應於行政院提出決算後**3個月內**完成審核，向立法院提出審核報告。此為「完成審核」之期限，但選項敘述有所混淆。
(D)	☑ 正確（本題答案）	審計長之職務性質具有**獨立性與超然性**，不隨執政黨更迭而進退，以確保審計功能之獨立行使。

[!NOTE]

重點整理

審計長：

- **提名**：總統
- **同意**：立法院
- **隸屬**：監察院
- **獨立性**：不隨執政黨進退
- **職權**：審核決算，於行政院提出決算後**3個月內**完成並向立法院提出報告

整理範圍：108-114年 | 最後更新：2026-06-19